EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO - CNC, entidade sindical de grau máximo representante das referidas categorias econômicas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.423.575/0001-76, com sede no SBN, Quadra 01, Bloco B, nº 14, 15º ao 18º andares, Brasília/DF e cujo endereço eletrônico é dj@cnc.org.br, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio de seus procuradores (**DOC. 01**), com fundamento nos arts. 102, inciso I, alínea "a", e 103, inciso IX, da Constituição Federal, propor **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR**, para, *liminarmente*, **suspender a eficácia** e, *no mérito*, declarar a **inconstitucionalidade** da Lei nº 17.080/2019, do Estado do Ceará, que trata de obrigações tributárias sobre empresas locadoras de automóveis no âmbito do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

1. SÍNTESE DOS FATOS.

No dia 24 de outubro de 2019, foi publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará a **Lei Ordinária nº 17.080/2019**, ato normativo ora impugnado cujo teor está acostado à presente exordial (**DOC. 02**), em observância ao art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999.

A mencionada Lei cearense introduziu distintas prescrições normativas direcionadas às empresas locadoras de automóveis com o objetivo de regular a exigência do IPVA relativamente às referidas contribuintes, podendo ser classificadas em disposições relativas **(1)** à legislação de trânsito, **(2)** ao domicílio tributário, e **(3)** à regra matriz de incidência do IPVA. Vejamos os respectivos enunciados jurídicos introduzidos pela Lei Estadual nº 17.080/2019:

Lei nº 17.080/2019, do Estado do Ceará	
Matéria	**Dispositivo legal**
Regula o registro e licenciamento de veículos, assim como respectivas sanções em caso de descumprimento da legislação estadual	**Art. 1.º** Os condutores de automóveis que prestem serviço de transporte por aplicativos, bem como a empresa locadora de veículo automotor, que preste serviço ao Poder Público ou tenha seu veículo utilizado em serviço de transporte por aplicativos, para atuarem no Estado do Ceará, ficam obrigados a utilizarem veículos automotores registrados e licenciados neste Estado.
	Art. 2.º Na hipótese de o veículo automotor registrado e licenciado em outro Estado ser objeto de contrato de locação no Estado do Ceará, a empresa locadora fica sujeita à multa no valor de 1.000 (um mil) Unidades Fiscais de Referência do Estado do Ceará – UFIRCEs. **§ 1.º** Em caso de reincidência, a multa será de 5.000 (cinco mil) UFIRCEs. **§ 2.º** A responsabilidade pelo pagamento da multa aplicada no caso de o veículo ser licenciado em outro Estado fica atribuída à empresa estabelecida neste Estado.
Trata do regime de licitação do Estado do Ceará no tocante a locação de veículos	**Art. 3.º** Os órgãos da Administração Pública Estadual de todos os Poderes somente poderão contratar veículos para locação de empresas cujos veículos se encontrem devidamente registrados e licenciados neste Estado. **§ 1.º** Em caso de licitação para contratação de locação de veículos, a empresa vencedora deverá ofertar somente veículos registrados e licenciados no Estado. **§ 2.º** A empresa de locação de veículos automotores com domicílio em outro Estado da Federação que tenha sido vencedora de licitação pública no Estado do Ceará para locação de veículos terá o prazo de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do contrato, para registrar seus veículos neste Estado.
Dispõe sobre o fato gerador do IPVA em relação às empresas locadoras de automóveis	**Art. 4.º** A Lei n.º 12.023, de 20 de novembro de 1992, passa a vigorar com as seguintes alterações: **I** – o art. 1.º, com o acréscimo dos §§ 6.º, 7.º, 8.º e 9.º: “Art. 1.º….... …..... § 6.º Em se tratando de veículo de propriedade de empresa locadora, ocorre o fato gerador: I – no dia 1º de janeiro de cada ano, em se tratando de veículo usado, que esteja registrado ou licenciado neste Estado; II – na data em que vier a ser locado ou disponibilizado para locação no território deste Estado, em se tratando de veículo usado registrado anteriormente em outro Estado; III – na data de sua aquisição para integrar a frota destinada à locação neste Estado, em se tratando de veículo novo. § 7.º Na hipótese prevista no inciso II do § 6.º deste artigo, não se considera ocorrido o fato gerador do imposto quando se tratar de veículo disponibilizado temporariamente para locação no território deste Estado.

	§ 8.º Considera-se disponibilizado temporariamente para locação neste Estado o veículo que seja objeto de, no máximo, um contrato de locação que envolva a entrega desse veículo ao locatário em território cearense. § 9.º Na hipótese dos incisos II e III do § 6.º, o imposto será cobrado proporcionalmente ao período que faltar para completar 12 (doze) meses do respectivo exercício.” (NR)
Trata sobre a definição de domicílio tributário	**Art. 4.º** (...) **II –** o art. 2.º, com o acréscimo dos §§ 1.º, 2.º e 3.º: “Art. 2.º …….. § 1.º O disposto no § 6.º do art. 1.º aplica-se às empresas locadoras de veículos qualquer que seja o seu domicílio. § 2.º Para os efeitos do disposto no § 1.º deste artigo, considerar-se-á domicílio: I – o estabelecimento situado no território deste Estado, quanto aos veículos automotores que a ele estejam vinculados na data da ocorrência do fato gerador; II – o estabelecimento onde o veículo estiver disponível para entrega ao locatário na data da ocorrência do fato gerador, na hipótese de contrato de locação avulsa; III – o local do domicílio do locatário ao qual estiver vinculado o veículo na data da ocorrência do fato gerador, na hipótese de locação de veículo para integrar sua frota; IV – o local de qualquer órgão da Administração Pública Estadual de todos os Poderes, quando esse for o locatário. § 3.º Para os efeitos do inciso II do § 2.º deste artigo, equipara-se a estabelecimento da empresa locadora neste Estado o lugar de situação dos veículos mantidos ou colocados à disposição para locação.” (NR)
Dispõe sobre a data de recolhimento do IPVA especificamente para as empresas locadoras de automóveis	**Art. 4.º** (...) **III** – o art. 11, com o acréscimo do parágrafo único: “Art. 11. …….. Parágrafo único. O imposto devido pelas locadoras relativamente aos fatos geradores definidos nos incisos II e III do § 6.º do art. 1.º deverá ser recolhido até o 5.º (quinto) dia útil do 2.º (segundo) mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador.” (NR)
Estabelece sanção em caso de descumprimento de obrigações acessórias aplicáveis às empresas locadoras de automóveis	**Art. 4.º** (...) **IV** – o art. 16, com acréscimo do § 3.º “Art. 16. …… …….. § 3.º A empresa locadora que, quando obrigada, deixar de fornecer documentos ou de prestar informações, ou prestá-las de forma inexata ou incompleta, nos termos do art. 20-A, fica sujeita à aplicação de multa correspondente a 50 (cinquenta) UFIRCEs por veículo, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando devido.” (NR)

Estabelece obrigação acessória no tocante à prestação de informações sobre veículos locados no Estado	**Art. 4.º** (...) **V** – acréscimo do art. 20-A.: "Art. 20-A. A empresa locadora de veículos que operar neste Estado fica obrigada a fornecer a relação de todos os veículos que vierem a ser locados ou colocados à disposição para locação neste Estado, inclusive os veículos a que se refere o § 7.º do art. 1.º. § 1.º A empresa locadora deverá encaminhar à Secretaria da Fazenda, até o dia 10 (dez) de cada mês, a relação dos veículos cuja propriedade tenha configurado fato gerador do imposto, na forma dos incisos II e III do § 6.º do art. 1.º, relativamente ao mês antecedente. § 2.º Para fins de desoneração da cobrança do imposto relativamente aos exercícios subsequentes à ocorrência do fato gerador, conforme definida nos incisos II e III do § 6.º do art. 1.º, a locadora deverá fornecer à Secretaria da Fazenda, até o dia 30 de novembro de cada exercício, relação dos veículos que não permaneçam à disposição para locação no Estado do Ceará." (NR)
Trata sobre a possibilidade de o Estado do Ceará firmar convênios para trocar de informações com órgãos públicos	**Art. 4.º** (...) **VI** – acréscimo do art. 20-B.: "Art. 20-B. A Secretaria da Fazenda poderá firmar convênios com os órgãos e as entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito para a troca de informações, no interesse da Administração Tributária." (NR)
Institui obrigação geral de prestar informações sobre contratos de locação quem tiver conhecimento e estabelece dever de o respectivo contrato estar presente no veículo locado	**Art. 4.º** (...) **VII** – acréscimo do art. 20-C.: "Art. 20-C. Todo aquele a quem forem solicitadas informações de interesse da fiscalização está obrigado a prestá-las. § 1.º Os contribuintes e terceiros que tenham informações sobre fatos relacionados ao imposto não poderão embaraçar a ação fiscalizadora e, mediante notificação, serão obrigados a exibir documentos, guias, impressos ou arquivos magnéticos relacionados à administração e à arrecadação. § 2.º Os veículos objeto de contrato de locação que circularem no território deste Estado deverão estar acompanhados do respectivo contrato de locação, para apresentação à autoridade de trânsito, quando solicitado." (NR)
Estende as disposições da lei aos contratos de arrendamento mercantil quando praticados por empresa locadora de automóveis	**Art. 4.º** (...) **VIII** – acréscimo do art. 20-D.: "Art. 20-D. As disposições desta Lei relativas às empresas locadoras serão aplicáveis aos veículos de propriedade de empresas de arrendamento mercantil ("leasing") quando o arrendatário for empresa locadora." (NR)
Trata sobre a exclusão de contribuintes do Cadastro de Inadimplência da Fazenda Pública Estadual	**Art. 5.º** A Lei n.º 12.411, de 2 de janeiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte alteração: "Art. 3.º-B. Serão excluídos do Cadastro de Inadimplência da Fazenda Pública Estadual – Cadine os nomes das pessoas físicas ou jurídicas consideradas depositárias infiéis pela guarda, segurança e inviolabilidade de selos, documentos fiscais e formulários contínuos decorridos 5 (cinco) anos da data do registro no referido cadastro." (NR)

nas hipóteses que especifica	
Dispõe sobre a vigência da lei	**Art. 6.º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Trata sobre a revogação de dispositivos normativos anteriores	**Art. 7.º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Dentre as regras instituídas pela Lei cearense, cumpre chamar a atenção para o estabelecido em seus arts. 1º e 2º, os quais tratam sobre a obrigatoriedade de os condutores de veículos que prestem serviço de transporte por aplicativos, bem como as empresas locadoras de automóveis que atuam no estado do Ceará utilizarem veículos registrados e licenciados neste estado.

Em suma, com a edição da referida lei, as empresas locadoras, que tenham registrado e licenciado os seus veículos em outros Estados da federação, ficam proibidas de **(i)** disponibilizar seus veículos a motoristas de aplicativo que circulem no Estado do Ceará; **(ii)** disponibilizar seus veículos aos órgãos da Administração Pública Estadual; e **(iii)** realizar qualquer contrato de locação no Estado do Ceará.

Ademais, além de restringir o exercício da atividade econômica no Estado do Ceará, a Lei nº 17.080/2019 altera a matriz de incidência do IPVA, prevendo que o imposto que incide sobre os automóveis usados, locados ou disponibilizados para locação no território do Ceará será devido a esse Estado.

Nota-se que, no que se refere às empresas locadoras de veículos, a Lei nº 17.080/2019 estabeleceu que o aspecto temporal e espacial do imposto corresponde ao momento e ao local onde o veículo vier a ser locado ou disponibilizado para locação em seu território, independentemente de se tratar de veículo registrado em outro Estado da Federação e a respectiva empresa locadora não estiver sediada no Estado do Ceará.

É evidente, portanto, que a Lei nº 17.080/2019 padece de manifestos vícios de inconstitucionalidade formal e material, porquanto: **(i)** usurpa a competência exclusiva da União para legislar sobre trânsito e transporte, a teor do art. 22, XI, da CF/1988 **(ii)** viola o aspecto espacial do IPVA, nos termos do art. 155, III, e 158, III, da CF/1988; **(iii)** afronta os princípios da livre iniciativa, concorrência, isonomia e vedação limitando o exercício da atividade econômica aos veículos registrados e licenciados no Estado do Ceará; e **(iv)** implica a dupla tributação de um mesmo veículo em um mesmo ano calendário.

Diante desses fatores, tornou-se necessário ajuizar a presente ação direta de inconstitucionalidade, cujas razões passam a ser delineadas.

2. DA LEGITIMIDADE ATIVA E DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA.

A Confederação Nacional do Comércio é entidade sindical de grau superior, representante, em plano nacional, dos direitos e interesses do comércio brasileiro de bens, serviços e turismo (art. 1º, § 1º, inciso I do estatuto social anexo), estando, desse modo, legitimada a arguir a inconstitucionalidade da referida lei ordinária do estado do Ceará, nos termos do art. 103, inciso IX, da Constituição da República e do art. 2º, inc. XI, da Lei 9868/99.

Fundada em 04 de setembro de 1945, é a entidade máxima de representação sindical do comércio de bens, serviços e turismo, razão pela qual não lhe pode ser negada a condição maior de legítima representante dos interesses das empresas locadoras de veículos.

A CNC como entidade sindical de grau superior, representante dos direitos e interesses do comércio brasileiro de bens, serviços e turismo no plano nacional, está legitimada a defender a inconstitucionalidade dos dispositivos acima transcritos, que trazem notórios prejuízos às empresas locadoras de veículos, que compõem o segmento econômico do comércio de bens, serviços e turismo.

A representatividade e a legitimidade processual da CNC pode ser verificada no art. 1º, §1º, incs. I e VII de seu estatuto, verbis:

> *"Art. 1º (...)*
> *§1º São prerrogativas constitucionais e objetivos institucionais da CNC:*
>
> *I – representar, no plano nacional, os direitos e interesses do comércio brasileiro de bens, de serviços e de turismo (Constituição Federal, art. 8º, III);*
> *(...)*
> *VII – defender, na condição de postulado filosófico, o direito de propriedade, a livre iniciativa, a economia de mercado e o Estado Democrático de Direito;*
>
> *VIII - defender os princípios de liberdade para exercer o comércio de bens, de serviços e de turismo, lealdade na concorrência e ética no desempenho da atividade profissional;"*

Na qualidade de entidade de grau superior com representatividade de âmbito nacional, com expressiva atuação em nome das empresas do comércio de bens, serviços e turismo, deve ter reconhecida sua **legitimidade ativa** e a **pertinência temática** para questionar a constitucionalidade da legislação ordinária cearense objeto desta ADI, nos termos a seguir detalhados:

3. DAS INCONSTITUCIONALIDADES DA LEI Nº 17.080/2019.

3.1. DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE E VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA ESTABELECIDO NO ART. 146, III, DA CF/1988.

A CF/1988, em seu art. 155, III, outorga competência aos Estados para instituir imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Esses veículos, nos termos do art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), devem ser registrados no local em que a pessoa jurídica tenha o seu domicílio. Por sua vez, o art. 127 do CTN trata sobre a definição de domicílio para fins de incidência tributária. Assim, tem-se que, **havendo o registro do veículo, que, em consonância com o RE nº 1.016.605/MG (Tema 708), configura o domicílio do contribuinte, surge para o Estado o direito de cobrar o IPVA do seu proprietário**. É ver a redação dos dispositivos mencionados:

> ***CF/1988:***
>
> *Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:*
>
> *(...)*
>
> *III - propriedade de veículos automotores.*

> ***CTB:***
>
> *Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.*

> ***CTN:***
>
> *Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:*
>
> *I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade;*
>
> *II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;*
>
> *III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante.*

> *§ 1º Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.*
>
> *§ 2º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior.*

É certo que o CTN não contém normas gerais sobre o IPVA, tendo em vista que o referido imposto foi criado apenas em 1985, de modo que os Estados e o Distrito Federal têm legislado de maneira ampla sobre o IPVA, com fundamento nos arts. 24, § 3º, da CF/1988 e art. 34, § 3º, do ADCT. Essa competência foi inclusive reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 708, contudo, questão diferente é o estabelecimento de regramento relativo à legislação de trânsito e igualmente tratamento contrário à definição de domicílio tributário prevista no Código Tributário Nacional.

Todavia, ao exercer essa competência tributária, é imprescindível que o legislador estadual respeite os limites impostos pela Constituição Federal. Nesse diapasão, no julgamento do RE nº 1.016.605/MG (Tema 708), o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral: "*A Constituição autoriza a cobrança do IPVA somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário*". Ora, no caso das pessoas jurídicas, o art. 127, II, do CTN, estabelece que o domicílio tributário é aquele eleito pelo contribuinte ou, na ausência de eleição específica no local da sua sede. Nesse sentido, ilustrativo o voto do Ministro Redator para o acórdão, Alexandre de Moraes, vejamos:

> O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exatamente, essa é a questão principal em ter isso. O IPVA foi previsto, pela primeira vez, na Emenda Constitucional nº 27, em 1985. Qual é a *ratio* dessa tributação? E a Constituição de 88 repetiu: onde vai circular o veículo, haverá um desgaste maior das vias públicas, por isso que 50% são do município onde irá circular. E lá atrás, desde 85, perguntou-se: e onde circula, em regra, o veículo? Circula no domicílio do proprietário, óbvio.
>
> Então, a partir disso, em toda legislação, desde 1985, antes da Constituição - e nos debates constituintes isso foi levantado – permaneceu a ideia: o veículo deve ser licenciado no domicílio do proprietário. E, a partir disso - e, na legislação atual, há essa coincidência -, o Código de Trânsito brasileiro não permite licenciamento de veículo fora do domicílio do proprietário, não há essa permissão. A questão de duplo domicílio de filiais não está sendo discutida agora, mas, nesse caso, é muito específico, o Código de Trânsito não permite.
>
> (...)

De efeito, o ente tributário seguiu toda a estrutura do sistema tributário nacional pós-CONSTITUIÇÃO e, principalmente, toda a estrutura de IPVA, desde a Emenda nº 27/85, respeitando a legislação quanto à obrigatoriedade de licenciamento no local do domicílio do proprietário.

A propósito, o art. 127 do CTN contém os seguintes comandos a respeito do domicílio fiscal do sujeito passivo da relação tributária:

> "Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
>
> I - quanto às pessoas naturais, **a sua residência habitual**, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade; (grifamos)
>
> II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, **o lugar da sua sede**, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento; (grifamos)."

Por sua vez, o art. 120 do CTB dispõe:

> "Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei."

Tendo em vista que o ordenamento estabelece que só se pode licenciar o veículo no domicílio do proprietário, obviamente, se há licença em outro local da federação, há burla ao modelo jurídico-constitucional, ficando o contribuinte sujeito à seguinte infração gravíssima (art. 242 do CTB): "*Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação*".

Logo, há uma *ratio* indissociável e coincidente entre licenciamento e domicílio, de maneira que não há permissão para licenciamento de veículo fora do domicílio do proprietário, uma vez que se o Estado de Minas Gerais é onerado com a circulação do automóvel em sua região, não pode ser submetido à perda de receitas públicas decorrentes dessa guerra fiscal, pois evidente que o artifício impediu o "ingresso de dinheiro aos cofres do Estado para atendimento de suas finalidades", como leciona KIYOSHI HARADA (***Direito Financeiro e Tributário***. 28ª ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 42).

Por esses motivos, a maioria dos integrantes do Plenário desta CORTE decidiu negar provimento ao Recurso Extraordinário, mantendo o acórdão do TJMG, que chancelou a imposição do IPVA pelo Estado de Minas Gerais.

Ante o exposto, proponho a seguinte tese: "*A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.*"[1]

[1] RE 1016605, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-293 DIVULG 15-12-2020 PUBLIC 16-12-2020.

Ocorre que, ao promover alterações na Lei nº 12.023/1992, que dispõe sobre o IPVA no Estado do Ceará, a Lei nº 17.080/2019 estabeleceu que, independentemente de seu domicílio, qualquer empresa locadora de veículos que circulem ou estejam à disposição para locação em seu território deve recolher o IPVA para o Estado do Ceará. Posteriormente, com o acréscimo do § 2º, a lei **alterou o conceito de domicílio das locadoras**, passando a identificá-lo, por exemplo, como o do local da disponibilização dos veículos para locação. *In verbis*:

> ***Lei nº 17.080/2019:***
>
> *Art. 4º A Lei nº 12.023, de 20 de novembro de 1992, passa a vigorar com as seguintes alterações:*
>
> *I - o art. 1º, com o acréscimo dos §§ 6º, 7º, 8º e 9º:*
>
> *"Art. 1º .....*
>
> *§ 6º Em se tratando de veículo de propriedade de empresa locadora,* ***ocorre o fato gerador:***
>
> *I - no dia 1º de janeiro de cada ano, em se tratando de veículo usado, que esteja registrado ou licenciado neste Estado;*
>
> *II -* ***na data em que vier a ser locado ou disponibilizado para locação no território deste Estado****, em se tratando de veículo usado registrado anteriormente em outro Estado;*
>
> *III - na data de sua aquisição para integrar a frota destinada à locação neste Estado, em se tratando de veículo novo.*
>
> *"Art. 2º .....*
>
> *§ 1º* ***O disposto no § 6º do art. 1º aplica-se às empresas locadoras de veículos qualquer que seja o seu domicílio****.*
>
> *§ 2º Para os efeitos do disposto no § 1º deste artigo, considerar-se-á domicílio:*
>
> *I - o estabelecimento situado no território deste Estado, quanto aos veículos automotores que a ele estejam vinculados na data da ocorrência do fato gerador;*
>
> *II -* ***o estabelecimento onde o veículo estiver disponível para entrega ao locatário na data da ocorrência do fato gerador****, na hipótese de contrato de locação avulsa;*
>
> *III - o local do domicílio do locatário ao qual estiver vinculado o veículo na data da ocorrência do fato gerador, na hipótese de locação de veículo para integrar sua frota;*
>
> *IV - o local de qualquer órgão da Administração Pública Estadual de todos os Poderes, quando esse for o locatário.*

§ 3º ***Para os efeitos do inciso II do § 2º deste artigo, equipara-se a estabelecimento da empresa locadora neste Estado o lugar de situação dos veículos mantidos ou colocados à disposição para locação****."*

Evidencia-se, portanto, que o Estado do Ceará usurpou a competência legislativa da União, tendo em vista que, a pretexto de exercer a sua competência constitucional para legislar sobre o IPVA, tratou do conceito de domicílio tributário, transgredindo o art. 146, III, da CF/1988 ao desconsiderar o disposto no art. 127, II, do CTN.

Além disso, ao regular como em seu art. 1º em relação ao registro e licenciamento de veículos automotores e estabelecer em seu art. 4º, VII, obrigação de trânsito para que o respectivo contrato de locação conste do veículo locado, regulou matéria de competência privativa da União, a qual, aliás, é prevista no Código de Trânsito Nacional. Assim, é imperioso concluir que a Lei Estadual nº 17.080/2019 incorreu em inconstitucionalidade formal ao invadir a competência privativa da União, a teor do art. 22, XI, da CF/1988.

Do exposto, verifica-se que a Lei Estadual nº 17.080/2019 incorreu em inconstitucionalidade formal ao invadir a competência privativa da União Federal para legislar sobre trânsito e transporte, a teor do art. 22, XI, da CF/1988, assim como violou o art. 146, III, da Constituição dispor sobre definição de domicílio tributário em dissonância com o Código Tributário Nacional.

3.2. DAS INCONSTITUCIONALIDADES MATERIAIS.

3.2.1. DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO ASPECTO ESPACIAL DO IPVA.

A questão fulcral do presente caso reside em <u>determinar qual é o Estado competente para instituir o IPVA</u>. Sobre o tema, o professor Humberto Ávila, por meio de Parecer juntado à ADI nº 4.376/SP (**DOC. 03**), afirmou que a Constituição Federal estabeleceu o aspecto espacial da hipótese de incidência do IPVA, atribuindo ao Estado onde efetuado o licenciamento do veículo a competência para instituir e cobrar o tributo mencionado.

Segundo o professor, há duas disposições explícitas na Constituição determinando qual o Estado competente para a instituição do IPVA. A primeira é o art. 158, III, da CF, que prevê o licenciamento como critério para definir a partilha da arrecadação da referida exação, sendo imperioso concluir que o Estado competente para instituir o Tributo é

aquele onde situado o Município de licenciamento do veículo, haja vista que a este cabe metade do produto arrecadado. Vejamos a redação do dispositivo mencionado:

> ***CF/1988:***
>
> *Art. 158. Pertencem aos Municípios:*
>
> *(...)*
>
> *III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios;*

A segunda disposição é justamente o art. 155, III, da CF/1988, que outorga competência para os Estados instituírem o IPVA e prevê, expressamente, que a materialidade do imposto é a **propriedade**. É ver:

> *Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:*
>
> *III - propriedade de veículos automotores.*

A partir da leitura do referido dispositivo, é evidente que o Estado competente para instituir o imposta é aquele onde registrada a propriedade do veículo, considerando que o registro é efetuado mediante licenciamento, elemento eleito pela própria Constituição Federal.

Assim, o professor Humberto Ávila conclui que, ao eleger o licenciamento como critério para repartição da receita e estabelecer a propriedade como matriz de incidência do IPVA, **a Constituição atribuiu expressamente ao Estado onde licenciado o veículo a competência para instituir e cobrar o tributo ora em debate**.

Essa conclusão, prossegue o professor, é reforçada por três argumentos fundamentais, quais sejam, **(i)** o argumento lógico-semântico; **(ii)** o argumento lógico-estrutural; e **(iii)** o argumento lógico sistemático.

O primeiro argumento decorre daquilo que é implicitamente prescrito pelas normas constitucionais. Nessa perspectiva, é fundamental levar em consideração os seguintes elementos: **(i)** a Constituição Federal, ao estabelecer a hipótese de incidência do IPVA, escolheu o termo “propriedade” e a expressão “veículos licenciados em seus territórios”, e não o termo “posse” e a expressão “disponibilizados em seus territórios”; **(ii)** os referidos termos foram utilizados em dispositivos que outorgam competência tributária aos entes federados, devendo o seu significado ser respeitado.

Com base nessas considerações, é possível inferir que, ao estabelecer que cinquenta por cento da arrecadação do IPVA cabe ao Município onde licenciado o veículo, a Constituição Federal estabeleceu, implicitamente, que o Estado competente para instituir e cobrar o IPVA é aquele onde licenciado o veículo, tendo em vista que o Município de licenciamento está vinculado a ele. Da mesma forma, ao conferir competência para os Estados instituírem imposto sobre a **propriedade de veículos automotores**, a Constituição determinou, implicitamente, que o Estado competente para instituir o referido tributo é aquele onde registrada a propriedade.

Noutro plano, o professor explica que o argumento lógico-estrutural se relaciona com a forma composicional dos enunciados normativos constitucionais. Ora, a Constituição Federal outorga poder de tributar aos entes federados por meio de regras. Essas regras podem ser representadas por uma estrutura hipotético-condicional, ou seja, **ocorrido o fato previsto na hipótese da regra, aplica-se a consequência normativa prevista**.

Para o presente caso concreto, a Constituição Federal outorgou competência para os Estados instituírem imposto sobre a **propriedade** de veículo automotor, de forma que esse imposto deve necessariamente ser pago ao Estado a que esteja vinculada essa propriedade, ou seja, onde o veículo foi registrado. A lógica adotada pela Lei nº 17.080/2019, qual seja, que o Estado competente para instituir o IPVA não tem relação com a propriedade, mas com o uso, permitiria, por exemplo, que o ICMS fosse cobrado por Estado diverso daquele em que a mercadoria efetivamente circulou.

Por sua vez, o argumento lógico-sistemático analisa o sistema normativo em que a norma constitucional está inserida. Nessa toada, o professor ressalta que há uma vinculação entre o art. 155, III, da CF/1988, que outorga aos Estados a competência para instituir o imposto sobre a **propriedade** de veículos automotores, e o art. 158, III, da CF/1988, que elege o local de licenciamento do veículo como critério definidor do registro da propriedade para efeito do IPVA. A partir dessas premissas, chega-se à regra constitucional implícita de que o Estado competente para instituir o IPVA é aquele onde licenciado o veículo.

Além disso, o professor destaca que a Constituição Federal contém outras normas que adotaram o **uso** como critério definidor da competência para instituir imposto ou que fazem exceções ao critério expressamente indicado. A título de exemplo, o art. 156, I, outorga ao Município competência para instituir o imposto sobre a propriedade territorial urbana, cuja alíquota pode ser diferenciada em razão do **uso do imóvel**. Todavia, no que tange ao IPVA, a CF/1988 elegeu a hipótese de incidência sem estabelecer qualquer ressalva ou condicionante, não havendo que se falar que o licenciamento constitui critério para

definição do Estado competente apenas quando realizado no local de uso do veículo automotor.

Assim, Humberto Ávila conclui que **a Constituição Federal outorgou ao Estado onde licenciado o veículo a competência para instituir o IPVA**. Segundo o professor, por se tratar de regra atributiva de competência, cuja função é limitar o poder de tributar dos entes federados, a eleição de critério diverso por legislação estadual viola o princípio da segurança jurídica.

Evidencia-se, portanto, que a Lei nº 17.080/2019 incorreu em vício de inconstitucionalidade ao adotar o local em que o veículo vier a ser locado ou disponibilizado para locação como critério espacial do IPVA, diverso, portanto, daquele estabelecido pela CF/1988, qual seja, o Estado no qual o veículo for licenciado.

3.2.2. DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA ISONOMIA.

A Constituição Federal estabeleceu diversos princípios vinculados à ordem econômica, contudo é inegável que estipulou o modelo capitalista como a forma econômica escolhida. Nesse sentido, a Carta Magna prescreveu que – apesar de competir ao Estado promover a direção da economia, garantindo a redução de desigualdades e a promoção de outros valores sociais reconhecidos pela Constituição – cabe à sociedade, seja organizada por pessoas jurídicas ou os indivíduos atuando diretamente, exercer as atividades econômicas. Desse modo, cabe à iniciativa privada decidir a forma e o modo pelos quais explorarão as atividades de produção, circulação de bens e prestação de serviços, o que é assegurado pelos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. É ver a redação elucidativa dos arts. 1º e 170 da CF/1988:

> ***Constituição Federal de 1988:***
>
> *Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...)*
>
> ***IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa**;*
>
> *Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)*

IV - livre concorrência;

Nesse diapasão, conforme leciona Miguel Reale, a livre iniciativa pode ser reputada, nos termos da Constituição Federal de 1988, como "*a projeção da liberdade individual no plano da produção, circulação e distribuição das riquezas, assegurando não apenas a livre escolha das profissões e das atividades econômicas, mas também a autônoma eleição dos processos ou meios julgados mais adequados à consecução dos fins visados*"[2].

Como se sabe, nos termos do art. 97 do CTB, as condições essenciais para registro, licenciamento e circulação de veículos são estabelecidas pelo CONTRAN, sendo uniformes em todo o território nacional. Não se justifica, portanto, a obrigatoriedade de registro e licenciamento no Estado do Ceará para exercer atividade econômica neste território, configurando flagrante violação ao princípio da livre iniciativa.

Além disso, a Lei nº 17.080/2019 também ofende o princípio da livre concorrência, haja vista que estabelece, na prática, reserva de mercado para as empresas locadoras de veículos sediadas no Estado do Ceará. Essa obrigatoriedade, em última instância, viola os princípios da isonomia e da vedação do emprego de tributos estaduais como forma de se limitar o tráfego de bens ou pessoas, tendo em vista que conferem tratamento mais gravoso para as locadoras que possuem sede em outros Estados da Federação, impedindo que elas exerçam a sua atividade econômica no Estado do Ceará. Confira-se a redação dos dispositivos mencionados:

> **CF/1988:**
>
> Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
>
> (...)
>
> II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
>
> (...)
>
> V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público;

[2] REALE, Miguel. O Plano Collor II e a Intervenção do Estado na Ordem Econômica. In: **Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais**, ano 2011, n. 54, p. 312.

Resta clara, portanto, a inconstitucionalidade da Lei nº 17.080/2019 que, ao estabelecer a obrigatoriedade de as empresas locadoras de automóveis que atuam no estado do Ceará utilizarem veículos registrados e licenciados neste estado, afrontou os princípios da livre iniciativa, livre concorrência, isonomia e vedação do emprego de tributos estaduais **como forma de se limitar o tráfego de bens ou pessoas**.

3.2.3. DA BITRIBUTAÇÃO DO MESMO VEÍCULO EM UM MESMO ANO CALENDÁRIO.

Conforme demonstrado, a Lei nº 17.080/2019 alargou a hipótese de incidência do IPVA, possibilitando a cobrança do IPVA pelo Estado do Ceará na data em que o veículo vier a ser locado ou colado à disposição para locação no território do Estado mesmo na hipótese que este tributo já tenha sido pago no Estado em que o veículo foi registrado, o que configura bitributação.

Esse fenômeno, nas lições de Paulo Caliendo[3], ocorre quando um mesmo fato jurídico é tributado por dois entes tributantes diversos, configurando verdadeira violação ao sistema constitucional de distribuição de competências tributárias entre os entes federativos.

Paralelamente, em situação muito similar ao presente caso concreto, qual seja, o julgamento da ADI nº 4.376/SP, o Ministro Gilmar Mendes entendeu pela inconstitucionalidade do art. 3º, X, "b", da Lei estadual nº 13.296/2008, pois, ao considerar como fato gerador do IPVA a data em que o veículo usado, registrado anteriormente em outro Estado, for locado ou colocado à disposição para locação no Estado de São Paulo, acarreta dupla tributação de um mesmo veículo em um mesmo ano calendário. Em que pese o feito ter sido retirado do Julgamento Virtual por pedido de destaque apresentado pelo Ministro Gilmar Mendes, o voto proferido é de suma importância, porquanto confere um panorama dos argumentos que serão debatidos na ocasião do julgamento presencial.

Esse risco também foi contemplado pelo voto do Ministro Roberto Barroso no julgamento da ADI nº 4.612, plenamente aplicável ao presente caso concreto tendo em vista a semelhança dos dispositivos impugnados. Ao analisar a incidência do IPVA sobre a locação de veículos registrados em outro Estado, o Ministro ressaltou que a norma previa clara hipótese de bitributação, vedada no ordenamento jurídico brasileiro.

[3] CALIENDO, Paulo. "Comentário ao art. 154, I". In: J. J. Gomes Canotilho et al (coords.). Comentários à Constituição do Brasil.São Paulo: Saraiva/Almedina, 2018, p. 1818.

Conclui-se, portanto, pela inconstitucionalidade da Lei nº 17.080/2019, porquanto autoriza a dupla tributação de um mesmo veículo em um mesmo ano calendário, em flagrante violação aos arts. 24, §§ 1º e 3º e 155, III, da CF/88.

4. DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO RE Nº 1.016.605 (TEMA 708).

Conforme exposto, no julgamento do RE nº 1.016.605/MG (Tema 708), o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral: "A Constituição autoriza a cobrança do IPVA somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário". Segundo a corrente majoritária, a partir da interpretação conjunta do art. 120 do CTB e do art. 127, *caput* e inciso II, do CTN, extrai-se que o IPVA deve ser cobrado pelo Estado da sede ou domicílio do contribuinte, local no qual também deve ser realizado o registro do veículo. Os ministros ainda destacaram que a adoção de entendimento contrário incentivaria os Estados a fixarem alíquotas menores de IPVA para atrair receita por meio do registro de automóveis de proprietários que não tem sede ou domicílio em seu território.

Noutro plano, na ADI nº 4.612/SC, o STF entendeu que a capacidade tributária ativa do IPVA, em regra, pertence ao Estado do licenciamento do veículo, nos termos do art. 158, III, da CF/1988. Entretanto, os Ministros ressaltaram que o local do registro do veículo deve manter relação com a materialidade do imposto, de modo que o critério para determinar qual Estado possui a capacidade para instituir e cobrar o IPVA deve ser o do local em que o veículo mantenha **vínculo substancial**.

Analisando os referidos precedentes em Parecer juntado à ADI nº 4.376/SP, os professores Daniel Sarmento e Ademar Borges destacaram que o critério do vinculado substancial, adotado na ADI nº 4.612/SC, trata-se de uma inovação no ordenamento jurídico brasileiro, originada pela integração normativa promovida pelo STF, e que inclusive se distancia da tradicional dicotomia entre licenciamento do veículo e domicílio do contribuinte.

Para os professores, o STF agravou o contexto de insegurança jurídica ao não levar em consideração o entendimento firmado no Tema 708 da repercussão geral no julgamento da ADI nº 4.612/SC. Isso porque uma empresa locadora de veículos, com fundamento na decisão proferida pelo STF no RE nº 1.016.605/MG, pode concluir que o IPVA deve ser pago ao Estado em que mantém a sua sede e licencia os seus veículos, enquanto a autoridade fiscal, pautando-se na orientação firmada na ADI nº 4.612/SC, pode entender que o tributo deve ser pago ao Estado em que localizado o estabelecimento ao qual o veículo está substancialmente vinculado.

Além disso, os professores ressaltaram que a adoção do critério do vínculo substancial viola os princípios da legalidade tributária e da segurança jurídica. De acordo com o princípio da legalidade, consagrado pelo art. 150, I, da CF/1988, os entes federativos não podem exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

O referido princípio também guarda forte relação com o princípio da separação dos poderes, cabendo ao legislador a instituição de normas fiscais que devem ser respeitadas e aplicadas por toda a administração pública. Nesse sentido, os professores, com base nas lições de Roque Antônio Carrazza, aduzem que a lei deve prever todos os elementos fundamentais do tributo, vinculando a atuação da Fazenda Pública e limitando a discricionariedade do agente administrativo.

Por seu turno, o princípio da segurança jurídica exige que o Poder Público proteja a confiança legítima dos particulares ao aplicar a lei editada pelo legislador. Segundo os professores, esse dever ganha ainda mais relevo para as cortes superiores, que estabelecem parâmetros gerais para a aplicação das normas jurídicas.

In casu, tendo em vista que não há lei complementar estabelecendo as normas gerais do IPVA, os professores Daniel Sarmento e Ademar Borges entendem que o STF deveria ter se pautado na disciplina constitucional da matéria e nas leis tributárias para estabelecer um critério justo para a definição da capacidade ativa para cobrança do IPVA.

Ora, conforme amplamente demonstrado na presente ADI, a partir da interpretação conjunta do art. 155, III, da CF/1988, que outorga competência para os Estados instituírem imposto sobre a **propriedade** de veículos automotores, e do art. 158, III, da CF/1988, segundo o qual pertencem aos Municípios cinquenta por cento produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios, é possível concluir que a Constituição Federal atribuiu ao Estado onde licenciado o veículo a competência para instituir o IPVA.

Assim, o entendimento correto e que deve ser utilizado para solução do presente caso concreto é o firmado no julgamento do Tema 708 da repercussão geral, no sentido de que o pagamento do IPVA deve observar o critério do registro da propriedade, que deve ocorrer no local da sede ou do domicílio eleito pelo contribuinte. Noutro plano, ao adotar o critério do vínculo substancial no julgamento da ADI nº 4.612/SC, o STF adotou parâmetro normativo sem previsão na Constituição Federal ou na legislação nacional, violando, portanto, os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

5. DA MEDIDA CAUTELAR.

Por fim, nos termos do art. 21, inciso IV e V do RISTF, do art. 10 e seguintes da Lei nº 9.868/1999 e do art. 300 do CPC/2015, pede-se a concessão de medida cautelar a fim de impedir a produção de efeitos de lei manifestamente inconstitucional.

A plausibilidade do direito restou esclarecida à saciedade, restando comprovada a inconstitucionalidade da Lei nº 17.080/2019 que, em suma: **(i)** usurpa a competência exclusiva da União para legislar sobre trânsito e transporte, a teor do art. 22, XI, da CF/1988 **(ii)** viola o aspecto espacial do IPVA, nos termos do art. 155, III, e 158, III, da CF/1988; **(iii)** afronta os princípios da livre iniciativa, livre concorrência, isonomia e vedação, limitando o exercício da atividade econômica aos veículos registrados e licenciados no Estado do Ceará; e **(iv)** implica a dupla tributação de um mesmo veículo em um mesmo ano calendário.

Por sua vez, para locar seus veículos a clientes localizados no Estado do Ceará, as locadoras estão sendo obrigadas a registrá-los junto ao Departamento de Trânsito deste Estado, bem como a recolher o IPVA para o Estado do Ceará. Noutro plano, a ausência de pagamento do tributo resultará em diversas constrições, desde o óbice à emissão de certidões de regularidade fiscal até o impedimento de recebimento de numerários de entidades públicas, ou o gozo de benefícios fiscais.

Ou seja, caso não seja concedida a liminar requerida, os contribuintes se verão obrigados a promover o pagamento de taxa manifestamente inconstitucional, sob pena de se sujeitar à: **(i)** lavratura de auto de infração; **(ii)** aplicação de pesadas multas; **(iii)** inscrição em dívida ativa; **(iv)** execução fiscal, com correlata obrigação de dispor injustamente de seu patrimônio para garantia do juízo; e **(v)** o impedimento à obtenção de certidão de regularidade fiscal, absolutamente essencial para obtenção de financiamentos e créditos no mercado financeiro.

Diante de tais considerações, requer seja concedida medida liminar para sustar a produção de efeitos da lei ora combatida durante o curso do processo judicial, sendo esta medida plenamente reversível, pois, caso posteriormente seja cassada ou revogada, poderá a Fazenda Pública cobrar os créditos tributários constituídos na vigência da medida pelo prazo prescricional que o CTN lhe confere.

5. DOS PEDIDOS.

Por todo o exposto, requer-se:

(i) a concessão de medida cautelar para suspender a produção de efeitos da Lei nº 17.080/2019, do Estado do Ceará, até julgamento definitivo desta ação, nos termos do art. 21, inciso IV e V do RISTF, do art. 10 e seguintes da Lei nº 9.868/1999 e do art. 300 do CPC/2015, tendo em vista a presença da plausibilidade do direito e do perigo na demora processual;

(ii) o julgamento de procedência da presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade *in totum* e com efeitos *ex tunc* da Lei nº 17.080/2019, do Estado do Ceará, tendo em vista as violações aos arts. 1º, IV, 22, XI, 24, §§ 1º e 3º, 146, III, 150, II e V, 155, III, e170, IV, da CF/1988.

(iii) a solicitação de informações ao Governador do Estado do Ceará e à Assembleia Legislativa daquele Estado, na forma do art. 6º da Lei nº 9.868/1999, bem como a oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, em respeito ao disposto no art. 8º também da Lei nº 9.868/1999;

Nestes termos, pede-se deferimento.

Brasília/DF, 30 de novembro de 2021.

Alain Alpin MacGregor
OAB/RJ nº 101.780

Rodrigo Reis de Faria
OAB/RJ 1394-B